

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
2251/2537

กรมป่าไม้
นาย ดำรง ค์ อิม บริบูรณ์

โจทก์
จำเลย

ป.วิ.พ. มาตรา 248 วรรคแรก

ศาลอุทธรณ์ฟังข้อเท็จจริงว่าจำเลยขับรถของโจทก์ไปราชการแล้วสูญหายไป ทั้งจำเลยและรถ โดยโจทก์ไม่มีพยานยืนยันให้รับฟังได้ว่ารถของโจทก์สูญหายไป เพราะการจงใจหรือประมาทเลินเล่อของจำเลยโจทก์ฎีกาว่าจำเลยเอารถของโจทก์ไปใช้ส่วนตัวมิใช่เป็นการใช้ในราชการหรือได้รับอนุญาตให้เอาไปใช้โดยจำเลยไม่มีเหตุ จะอ้างได้เป็นการทำละเมิดต่อโจทก์เป็นฎีกาในข้อเท็จจริง เมื่อทุนทรัพย์ที่พิพาทกันในชั้นฎีกาไม่เกินสองแสนบาท จึงต้องห้ามฎีกาตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 248 วรรคแรก

โจทก์ฟ้องว่า โจทก์เป็นเจ้าของรถยนต์ปิกอัพคันหมายเลขทะเบียนน-3922 สุรินทร์ ใช้ในราชการ จำเลยรับราชการในกรมโจทก์ จำเลยนำรถยนต์คันดังกล่าวไปใช้ส่วนตัวของจำเลยโดยมิได้รับอนุญาตจากผู้บังคับบัญชาเป็นเหตุให้รถยนต์คันดังกล่าวสูญหายเพราะความจงใจหรือประมาทเลินเล่อของจำเลย เป็นการกระทำละเมิดทำให้โจทก์ได้รับความเสียหาย ขอให้บังคับจำเลยใช้ค่าสินไหมทดแทนแก่โจทก์เป็นเงิน 119,500 บาท พร้อมดอกเบี้ย

จำเลยโดยนายวิชัย อิ่มสมบูรณ์ ผู้จัดการทรัพย์สินของผู้ไม่อยู่(จำเลย) ให้การว่า
ขณะที่จำเลยปฏิบัติหน้าที่ราชการจำเลยได้ขับรถยนต์ปีกอัฟตามฟองและหายสาบสูญ
ไปทั้งจำเลยและรถคันดังกล่าวจำเลยมิได้กระทำละเมิดต่อโจทก์

ศาลชั้นต้นพิจารณาแล้วพิพากษายกฟ้อง

โจทก์อุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน

โจทก์ฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า คดีนี้จำนวนทุนทรัพย์ที่พิพาทกันในชั้นฎีกาไม่เกินสองแสน
บาท ห้ามมิให้คู่ความฎีกาในข้อเท็จจริงตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง
มาตรา 248 วรรคแรก ศาลอุทธรณ์ฟังข้อเท็จจริงว่าจำเลยขับรถของโจทก์ไปราชการ
แล้วสูญหายไปทั้งจำเลยและรถ โดยยังไม่ทราบว่าขณะนี้ทั้งจำเลยและรถอยู่ ณ ที่ใด
โดยโจทก์ไม่มีพยานยืนยันให้รับฟังได้ว่าที่รถของโจทก์สูญหายไปดังกล่าวเกิดขึ้น
เพราะการจงใจหรือประมาทเลินเล่อของจำเลย โจทก์ฎีกาได้เถียงว่าจำเลยเอารถของ
โจทก์ไปใช้ส่วนตัวมิใช่เป็นการใช้ในราชการหรือได้รับอนุญาตให้เอาไปใช้ โดยจำเลย
ไม่มีเหตุจะอ้างได้เป็นการทำละเมิดต่อโจทก์ ดังนี้ เป็นฎีกาในข้อเท็จจริง ต้องห้าม
ฎีกาตามบทกฎหมายดังกล่าวข้างต้น ศาลฎีกาไม่รับวินิจฉัย

พิพากษายกฎีกาโจทก์

(นาม ยิ้มแย้ม-สุรินทร์ นาควิเชียร-จรัญ หัตถกรรม)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ